

권 고 사 항

1. 제 목 : 부정당업자 제재에 관한 사항
2. 관계기관 : 〰〰〰〰병원
3. 내 용 : 〰〰〰〰병원에서는 유해인자 취급부서의 특수건강검진을 위해 [표 1]과 특수건강검진 위탁용역 계약을 하였습니다.

[표 1] 건강검진(특수건강검진) 위탁용역 계약 현황

(단위 : 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
건강검진(특수건강검진) 위탁용역	#,###	'17.06.10.~'18.06.09.	수의계약	\$\$\$\$\$

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조 및 같은법 시행령 제76조에 따르면, 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 경우 [표 2]와 같이 위반사항에 따라 1개월에서 2년까지 입찰참가를 제한하도록 하고 있으며, 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하였을 때에는 해당 입찰보증금을 귀속시켜야 한다고 규정하고 있습니다.

[표 2] 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준(제76조 관련)

연번	입찰참가자격 제한사유	제재기간
1	공동계약에서 정한 구성원 간의 출자비율 또는 분담내용에 따라 시공하지 아니한 자(시공에는 참여하였으나 출자비율 또는 분담내용에 따라 시공하지 아니한 자)	1개월
2	계약을 체결 또는 이행(하자보수의무의 이행을 포함한다)하지 아니한 자	6개월
3	2억 원 이상의 뇌물을 준 자	2년
· · 22	이 하 생 략	

또한 공단 계약사무규정 제118조에 따르면, 부정당업자의 입찰참가자격 제한, 그 밖에 계약과 관련한 사항에 대해서는 계약심의위원회를 통해 운영토록 규정하고 있습니다.

따라서 ㉠㉡㉢㉣병원은 계약상대자가 계약을 이행하지 않을 경우 계약해지
통보와 동시에 부정당업자제재 및 입찰보증금을 귀속하고, 부정당업자제재에 대한
제재기간 감경 등 업체의 입찰참가 제한과 같은 중요 사항에 대해서는 계약심의
위원회를 개최하여 제재에 대한 적정성 여부를 검토하여야 할 것입니다.

그런데 ㉡㉡㉡㉡병원 특수건강검진 위탁용역을 확인한 결과, \$\$\$\$원의 작업
환경의학과 ★★ ★ 퇴사로 특수건강검진 계약 이행이 더 이상 불가능하자 ㉡㉡㉡㉡
병원은 \$\$\$\$원의 귀책사유(담당 ★★ ★ 퇴사)를 이유로 2018.04.23. 계약해지를 통보
함과 동시에 계약불이행에 따른 계약이행보증금 귀속 및 부정당업자제재를 하여야 함에도
계약해지일로부터 3개월 상당이 지난 2018.07.19. 계약보증금 #,###,###원을 귀속
하였으며, 계약심의위원회를 통한 부정당업자제재 관련 적정성 검토 등 \$\$
\$\$원에 대하여 부정당업자제재를 하지 않았습니다.

4. 조치할 사항

○ 병원장은

- 부정당업자제재 등 업체의 입찰참가 제한과 같은 중요 사항에 대해서는 계약 심의위원회를 개최하여 부정당업자제재에 대한 적정성 여부를 검토하시기 바랍니다.(권고)